清流县市场监督管理局
行政处罚决定书

清市监（溪）处罚〔2025〕93号

当事人：清流县温郊卫生院

主体资格证照名称：《事业单位法人证书》

统一社会信用代码：12350423488932556l

住所（地址）：清流县温郊乡

法定代表人：彭升荣

身份证件号码：******

2025年7月25日，我局执法人员在“医保基金突出问题专项整治”及“三明市药械使用环节‘清规’”行动中，对当事人的经营情况进行检查，发现当事人化验室摆放有一台过期尿液化学分析仪（生产日期：20170407，使用期限：8年，注册证号：粤械注准20152401486），该过期尿液化学分析仪未开机，但处于通电状态，且与其它未过期医疗器械混放，未见停用标志。执法人员对上述过期尿液化学分析仪进行先行登记保存。2025年8月1日，我局执法人员对上述尿液化学分析仪进行扣押，并发现当事人收费问题两个：1.中药师不在岗期间，收取中药药事服务费；2.彩色多普勒彩超常规检查时，第二个部位起超标准收费。综上所述，当事人使用过期医疗器械，涉嫌违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条的规定；违规收费，涉嫌违反了《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（六）项的规定。2025年8月8日，经县局领导批准后予以立案。

经查，一、涉案的尿液化学分析仪（生产日期：20170407，使用期限：8年，注册证号：粤械注准20152401486）为当事人2017年购买干化学尿液分析试纸条时的厂家赠送，相关的进货查验材料因时间久远及经手的财务人员从当事人处离职，已寻找不到，无法提供。该尿液化学分析仪至案发时已过期，因当事人未做使用记录，无法查明该尿液化学分析仪的具体使用时间。当事人虽已购买新的尿液化学分析仪，但在免费体检时，由于体检人员多导致无法满足检测需求，涉案尿液化学分析仪仍有投入使用。

二、在2023年8月1日至2025年8月1日期间，当事人在提供医疗服务时，未按照《三明市医疗保障局三明市卫生健康委员会关于重新公布三明市医疗机构医疗服务价格项目及有关问题的通知》（明医保〔2019〕13号）等政府定价文件规定，未按《三明市医疗机构医疗服务价格项目及各级公立医疗机构医疗服务价格》项目编码220301001、计算机编码06043800003条规定的内容收取费用，具体情况如下：

1.中药师不在岗期间，收取中药药事服务费，涉及金额20元，共10人次，违规金额共计200元；2.彩色多普勒彩超常规检查时，同时检查两个计价部位以上的，第二个部位起每部位收50元，实际按第一个部位收68元，超标准18元，共发现1人次，违规金额共计18元。

综上，一、当事人存在使用过期的尿液化学分析仪的行为，购进时也未建立进货查验记录制度、未做使用记录；二、当事人存在违规收取中药药事服务费、彩色多普勒彩超常规检查费用的行为，违规收取的金额共计200+18=218元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1. 当事人提交的《事业单位法人证书》复印件、《医疗机构执业许可证》复印件、法定代表人身份证复印件各1份，证明当事人主体资格的基本情况；

2. 执法人员制作的《现场笔录》2份（共7页），现场拍摄的照片6张（共3页），现场拍摄的录像光盘2份，证明我局执法人员现场检查的情况；

3.《先行登记保存证据通知书》（清市监药登字〔2025〕1号）及物品清单（清市监（药）物〔2025〕第01号清单）、《实施行政强制措施决定书》（清市监（溪）强制〔2025〕7号）及物品清单（清市监（溪）物〔2025〕7号）各1份，证明我局对涉案物品先行登记、实施行政强制措施的情况；

4.《询问笔录》1份（共4页），当事人提供的收费问题汇总及问题明细1份（共14页），证明当事人使用过期的医疗器械及违规收费的相关情况。

5.执法人员提取的涉案尿液化学分析仪同类产品市场价格截图1份，证明涉案尿液化学分析仪的市场价格。

我局于2025年10月16日向当事人送达了《行政处罚告知书》（清市监（溪）罚告〔2025〕93号），当事人在规定的时间内未向我局提出陈述及申辩意见。

当事人购进尿液化学分析仪时未建立进货查验记录制度，其行为违反了《医疗器械监督管理条例》第四十五条第一款：“医疗器械经营企业、使用单位应当从具备合法资质的医疗器械注册人、备案人、生产经营企业购进医疗器械。购进医疗器械时，应当查验供货者的资质和医疗器械的合格证明文件，建立进货查验记录制度。从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业，

还应当建立销售记录制度。”的规定，构成了未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度的违法行为。

因当事人使用的尿液化学分析仪系购买干化学尿液分析试纸条时由厂家赠送，无标价，我局执法人员通过手机淘宝app搜索同类产品的市场价格，发现有2家卖540元、1家卖450元，参照《中华人民共和国产品质量法》第七十二条：“本法第四十九条至第五十四条、第六十二条、第六十三条所规定的货值金额以违法生产、销售产品的标价计算；没有标价的，按照同类产品的市场价格计算。”的规定，我局认定当事人的尿液化学分析仪货值金额为（540×2+450）÷3=510元。

当事人使用过期的医疗器械“尿液化学分析仪”，其行为违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条：“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。”的规定，构成使用过期的医疗器械的违法行为。

当事人使用过期的医疗器械“尿液化学分析仪”的时段为进行免费体检的时候，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款“当事人有违法所得，除依法应当退赔的外，应当予以没收。违法所得是指实施违法行为所取得的款项。法律、行政法规、部门规章对违法所得的计算另有规定的，从其规定。”的规定，因当事人的上述违法行为未获利，故我局认定当事人使用过期的医疗器械“尿液化学分析仪”的行为无违法所得。

当事人系医疗与护理服务提供者，经营性质为非营利性（政府办），其提供的基本医疗服务属于《福建省定价目录

》序号6内规定的政府定价内容。当事人在提供医疗与护理服务的过程中，存在超标准收取彩色多普勒彩超常规检查费用、未提供中药药事服务而收取费用的行为，属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（六）项“采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的；”、第（十）项“不按照规定提供服务而收取费用的；”规定的价格违法行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条：“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施”的规定，构成了不执行政府定价的违法行为。

当事人不执行政府定价，违规多收金额共计218元，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款“当事人有违法所得，除依法应当退赔的外，应当予以没收。违法所得是指实施违法行为所取得的款项。法律、行政法规、部门规章对违法所得的计算另有规定的，从其规定。”的规定，该218元，即为当事人违法所得。

针对当事人使用过期的医疗器械的行为，鉴于当事人积极配合我局执法人员调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，符合《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第十一条第一款第（二）项：“当事人有下列情形之一的，可以从轻或者减轻行政处罚：……（二）积极配合药品监督管理部门调查并主动提供证据材料的；……”的规定，我局认为当事人具有从轻行政处罚的情形，决定对其作出从轻行政处罚。

针对当事人不执行政府定价的行为，鉴于当事人积极配合我局执法人员调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材

料，符合《福建省市场监督管理局关于行政处罚裁量权适用规则》第十一条第（二）项：“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：……（二）积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；……”的规定，我局认为当事人具有从轻行政处罚的情形，决定对其作出从轻行政处罚。

当事人未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度的行为，应根据《医疗器械监督管理条例》第八十九条第（三）项：“有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门和卫生主管部门依据各自职责责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员处1万元以上3万元以下罚款：……（三）医疗器械经营企业、使用单位未依照本条例规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度；……”的规定进行处罚，我局责令当事人改正违法行为，并决定对当事人作如下行政处罚：

警告。

当事人不执行政府定价的行为，应根据《中华人民共和国价格法》第三十九条:“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”、第四十一条：“经营者因价格违法行为致使消费者或者其他经营者多付价款的，应当退还多付部分；造成损害的，应当

依法承担赔偿责任。”、以及《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（六）项、第（十）项：“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：……(六)采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的；……（十）不按照规定提供服务而收取费用的；……”、第十六条：“本规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任。”的规定进行处罚，鉴于当事人具有从轻行政处罚的情形，参照《福建省市场监督管理系统适用<价格法><价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-1 从轻情节 “有违法所得的，处违法所得1.5倍以下的罚款；……”的规定，我局责令当事人改正上述违法行为，并退还消费者多付价款，同时决定对当事人作如下行政处罚：

1.罚款人民币218元；

2.没收未退还的多收价款。

当事人使用过期的医疗器械的行为，应根据《医疗器械监督管理条例》第八十六条:“有下列情形之一的，由负责

药品监督管理的部门责令改正，没收违法生产经营使用的医疗器械；违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，10年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：……（三）经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械；……”的规定进行处罚，鉴于当事人具有从轻行政处罚的情形，参照《福建省医疗器械行政处罚裁量基准(试行)》QX-13-1“从轻处罚：责令改正，没收违法生产经营使用的医疗器械；违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处X万元罚款（2≤X≤2.9）；货值金额1万元以上的，并处货值金额X倍罚款（5≤X≤9.5）”的规定，我局责令当事人改正上述违法行为，并决定对当事人作如下行政处罚：

1、没收涉案的过期医疗器械“尿液化学分析仪”；

2、罚款20000元人民币。

综上，我局责令当事人改正上述违法行为，并决定对当事人的行政处罚如下：

1、警告；

2、没收未退还的多收价款；

3、没收涉案的过期医疗器械“尿液化学分析仪”；

4、罚款20218元人民币。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，持我局开具的《福建省政府非税收入缴款通知书》至任意银行（或微信、支付宝、云闪付）缴纳罚款,到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如你单位不服本行政处罚决定中关于违规收费部分的处罚内容，应当在收到本行政处罚决定书之日起六十日内先向清流县人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以在收到复议决定书之日起十五日内向依法向清流县人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。如向清流县人民政府提起行政复议的，相关申请材料递交或邮寄至清流司法局，地址：清流县龙津镇龙城街22号5楼司法局，联系电话：0598-5325773。

如你单位不服本行政处罚决定其它部分的处罚内容，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向清流县人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向清流县人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。如向清流县人民政府提起行政复议的，相关申请材料递交或邮寄至清流司法局，地址：清流县龙津镇龙城街22号5楼司法局，联系电话：0598-5325773。

清流县市场监督管理局

2025年10月30日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。